



PUTUSAN
Nomor 1330 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RONNY ROTINSULU TUMENGKOL, bertempat tinggal di Jalan Sea Lorong Tuminting V, Nomor 98, Kelurahan/Desa Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEPALA PT PLN PERSERO PUSAT DI JAKARTA c.q. KEPALA PT PLN PERSERO WILAYAH VII SULUTTENG DI MANADO c.q. KEPALA PT PLN PERSERO WILAYAH VII SEKTOR MINAHASA DI TONDANO c.q. KEPALA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR/PLTA TONSEA LAMA SEBAGAI LEGAL MANDATORY PT PLN PERSERO DI TONSEA LAMA, yang diwakili oleh General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sulawesi, Jarot Setyawan, berkedudukan di Desa Tonsea Lama dahulu Kecamatan Airmadidi sekarang Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Forte, berkantor di Menara Kuningan, Lantai 30, Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023;
Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1330 K/Pdt/2024



1. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan, Heru Pambudi, berkedudukan di Gedung Djuanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Kelurahan Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berkantor di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Kelurahan Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022;
2. **PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA c.q. PEMERINTAH KECAMATAN TONDANO UTARA c.q. HUKUM TUA DESA TONSEA LAMA**, berkedudukan di Desa Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tondano untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mematuhi dan membayar ganti kerugian dengan segera kepada Penggugat, dengan dasar Putusan Perkara Pidana Nomor 43/Pid.B/2015/PN Mnd *juncto* Putusan Nomor 118/Pid/2015/PT MND *juncto* Putusan Nomor 958 K/Pid/2016 dengan Terdakwa Hendrik Meinder Nelwan yang menjadi dasar dikabulkan permohonan peninjauan kembali kedua pada Putusan Nomor 509 PK/Pdt/2019 dari pihak Tergugat seperti pada *posita* angka 15 (lima

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1330 K/Pdt/2024



belas), *posita* 16 (enam belas) dan *posita* 17 (tujuh belas) tersebut di atas, serta telah diujinya hak kepemilikan dari almarhum Hendrik Nelwan berdasarkan hukum dengan keputusan-keputusan pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 348/Pdt.G/2001/PN Mdo *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT MDO *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2291 K/Pdt/2003 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 91 PK/Pdt/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap serta peninjauan kembali kedua, maka Penggugat meminta ganti kerugian dengan perhitungan ditambah 81 (delapan puluh satu) tahun penguasaan pihak Tergugat dan atau penguasaan Tergugat sampai saat ini, yaitu:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Nilai jual tanah objek sengketa | Rp 3.750.000.000,00 |
| 2. Nilai produksi tanaman | Rp 810.000.000,00 |
| 3. 10% dari nilai provit pihak Tergugat selama 81 (delapan puluh satu) tahun | <u>Rp405.000.000.000,00</u> |
| Jumlah keseluruhannya | Rp409.560.000.000,00 |

(empat ratus sembilan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);

2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan provisi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum almarhum Hendrik Nelwan dengan istri pertama bernama almarhum Ketsia Pakasi memiliki 4 (empat) orang anak dan istri kedua bernama almarhum Benyamina Wilhelmina Kadow memiliki 3 (tiga) orang anak serta anak-anak yang dilahirkan dalam silsilah keluarga tersebut adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hendrik Nelwan dan kedua istrinya;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1330 K/Pdt/2024



3. Menyatakan menurut hukum surat kuasa ahli waris dari almarhum Hendrik Nelwan, sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 30 November 2009 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Salinan Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2015/PN Mnd, tanggal 17 November 2015 untuk melakukan perbuatan hukum, mengurus, mengajukan tuntutan atau gugatan ganti kerugian, menerima ganti kerugian atas tanah dengan Register Nomor 829, Folio 80, Desa Tonsea Lama, dahulu Kecamatan Airmadidi (saat ini Kecamatan Tondano Utara), atas nama almarhum Hendrik Nelwan adalah sah dan mengikat bagi para ahli waris;
4. Menyatakan menurut hukum tanah *in litis a quo*, sebagaimana terdaftar dalam Register Desa/Buku Garisan Tanah Desa Tonsea Lama, dengan Nomor 829, Folio 80, terletak di Desa Tonsea Lama, atas nama almarhum Hendrik Nelwan mempunyai luas kurang lebih 4.92 Tek-Tek/ Waleleng atau sama dengan luas isi 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : jalan raya, Serokan Marawas dan Charlis Nelwan,
 - Timur : jalan raya, Manuel Manoppo dan Serokan Kawiley,
 - Selatan : Aleta Siby dan Wilhelmus Tumengkol,
 - Barat : Sungai Tondano, Wilhelmus Tumengkol dan Charlis Tumengkol,adalah sah milik almarhum Hendrik Nelwan serta para ahli waris (Penggugat);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berkapasitas sebagai *persona standi in judicio*, sehingga berkedudukan sebagai *legal mandatory (legal full power)* di depan pengadilan;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja masuk, menguasai dan mengelola, memanfaatkan tanah *in litis a quo* sebagai pusat pembangkit listrik tenaga air adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang memanfaatkan tanah milik Penggugat sebagai aset pembangkit listrik

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1330 K/Pdt/2024



yang bernilai ekonomis, tanpa memberikan ganti rugi dan atau bagi hasil adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Perkara Pidana Nomor 43/Pid.B/2015/PN Mnd *juncto* Putusan Nomor 118/Pid/2015/PT MND *juncto* Putusan Nomor 958 K/Pid/2016 dengan Terdakwa Hendrik Meinder Nelwan yang menjadi dasar dikabulkan permohonan peninjauan kembali kedua pada Putusan Nomor 509 PK/Pdt/2019 dari pihak Tergugat, dan atau telah diujinya hak kepemilikan dari almarhum Hendrik Nelwan berdasarkan hukum dengan keputusan-keputusan pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 348/Pdt.G/2001/PN Mdo *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT MDO *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2291 K/Pdt/2003 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 91 PK/Pdt/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan putusan-putusan pengadilan yang tidak dapat dikesampingkan, namun merupakan satu kesatuan dan atau bagian dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Nilai jual tanah objek sengketa	Rp 3.750.000.000,00
2. Nilai produksi tanaman	Rp 810.000.000,00
3. 10% dari nilai provit pihak Tergugat	
selama 81 (delapan puluh satu) tahun	<u>Rp405.000.000.000,00</u>
Jumlah keseluruhannya	Rp409.560.000.000,00
(empat ratus sembilan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);	
10. Menghukum Tergugat dan atau pihak lain untuk tidak melakukan kegiatan atau aktifitas dalam bentuk apapun di atas tanah tersebut;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan *in litis a quo* adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1330 K/Pdt/2024



sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika lalai melaksanakan putusan;

14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi prosesual (*processuele exceptie*) terkait dengan kewenangan mengadili secara relatif (*relative exception of incompetency*);
2. Eksepsi prosesual (*processuele exceptie*) di luar kompetensi;
3. Eksepsi hukum materiil/*premtoria exceptie/temporis exceptio*/daluwarsa;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Eksepsi *legal standing* Penggugat gugur demi hukum;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kehilangan objek tuntutan/objek gugatan telah gugur demi hukum;
3. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
5. Gugatan Penggugat daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tondano untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa PLTA Tonsea Lama yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sebagai produk nasionalisasi berdasarkan Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda, dalam hal ini NV. Ogem/dahulu bernama NV. Nigm adalah sah milik dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa penguasaan dan pemilikan lokasi tanah di PLTA Tonsea Lama oleh Penggugat Rekonvensi yang dipergunakan untuk memberikan pasokan energi listrik untuk masyarakat Indonesia



khususnya Sulawesi Utara bukanlah perbuatan melawan hukum, dan Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik yang sah dan berwenang untuk dan atas pemilikan, penguasaan, dan pengelolaan tanah dan bangunan di PLTA Tonsea Lama;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sumber daya manusia/*man power* yang dipergunakan untuk penanganan perkara *a quo* sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang meliputi biaya teknis dalam melakukan kompilasi dan penyusunan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam penyusunan gugatan *a quo*;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian *immateriil* yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi berupa citra buruk perusahaan dengan kerugian *immateriil* sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan Putusan Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Tnn, tanggal 5 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.340.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado telah memberikan Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT MND, tanggal 17 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Tnn *juncto* Nomor 129/PDT/2023/PT MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1330 K/Pdt/2024



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 129/PDT/2023/PT MND, tanggal 17 Juli 2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Tnn, tanggal 5 April 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Kuasa Ahli Waris dari almarhum Hendrik Nelwan dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Salinan Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2015/PN Mnd, tanggal 17 November 2015 untuk melakukan perbuatan hukum, mengurus, mengajukan tuntutan atau gugatan ganti kerugian, menerima ganti kerugian atas tanah dengan Register Nomor 829, Folio 80, Desa Tonsea Lama, dahulu Kecamatan Airmadidi (saat ini Kecamatan Tondano Utara), atas nama Hendrik Nelwan adalah sah dan mengikat bagi para pihak ahli waris;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berkapasitas sebagai *persona standi in judicio* sehingga berkedudukan sebagai *legal mandatory* di depan pengadilan;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang identik dengan objek sengketa atas

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1330 K/Pdt/2024



Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 348/Pdt.G/2001/PN Mdo
juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT
MDO *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2291 K/Pdt/2003
juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 91 PK/Pdt/2007 yang telah
berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti kerugian dengan jumlah ganti kerugian terhadap tanah yang menjadi perkara diserahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim Agung yang mengadili dan menghitungnya. Bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berpegang pada jumlah yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 348/Pdt.G/2001/PN Mdo *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT MDO *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2291 K/Pdt/2003 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 91 PK/Pdt/2007 yaitu sejumlah Rp54.705.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah) yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Atau *ex aequo et bono* menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 18 September 2023 dan 19 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 18 September 2023 dan 19 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa PT PLN Persero di dalam Perkara Nomor 348/Pdt.G/2001/PN Mdo telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua kepada

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1330 K/Pdt/2024



Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 348/Pdt.G/2001/PN Mdo *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT MND *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2291 K/Pdt/2003 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 91/PK/PDT/2007. Terhadap permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh PT PLN Persero tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 509 PK/Pdt/2019, yang amarnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua yaitu Kepala PT PLN Persero Pusat di Jakarta c.q. Kepala PT PLN Persero Wilayah VII Sulutteng di Manado c.q. Kepala PT PLN Persero Wilayah VII Sektor Minahasa di Tondano c.q. Kepala Pembangkit Listrik Tenaga Air/PLTA Tonsea Lama Sebagai Legal Mandatory PT PLN Persero di Tonsea Lama, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa tersebut, dan membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2007, tanggal 19 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2291 K/Pdt/2003, tanggal 15 April 2004 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/Pdt/2002/PT MDO, tanggal 27 Februari 2003 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 348/Pdt.G/2001/PN Mdo, tanggal 14 Mei 2002, yang mengadili kembali dalam pokok perkara menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *judex facti* bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 509 PK/Pdt/2019 (Putusan PK Ke-II) tersebut di atas, jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 348/Pdt.G/2001/PN Mdo *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT MDO *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2291 K/Pdt/2003 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 91 PK/Pdt/2007 seluruhnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga dasar Penggugat mengajukan gugatan *a quo* yakni menuntut dibayarkannya tuntutan ganti rugi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 348/Pdt.G/2001/PN Mdo *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT MDO *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2291 K/Pdt/2003 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 91 PK/Pdt/2007, oleh karenanya tepat dan benar

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1330 K/Pdt/2024



pertimbangan *judex facti* gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan, maka tuntutan ganti rugi harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RONNY ROTINSULU TUMENGKOL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RONNY ROTINSULU TUMENGKOL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1330 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1330 K/Pdt/2024